

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4621/2534

นาง ลดาวัลย์ มัชฌิมานนท์
นาย ชลอ จันทร สุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 118

โจทก์มอบอำนาจให้ ส. ฟ้องคดี แม้หนังสือมอบอำนาจของโจทก์จะไม่ได้ปิด
อากรแสตมป์บริบูรณ์มาตั้งแต่แรก แต่เมื่อได้มี การปิดอากรแสตมป์ในชั้นพิจารณา
ครบถ้วนก่อนสืบพยานโจทก์ก็ยอม ใช้เป็นหลักฐานในคดีได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายสุขสันต์ จิรจรียาเวชฟ้องและดำเนินคดี
แทนตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ขอให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินและ
ออกไปจากบ้านเลขที่ 1117 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร และส่งมอบให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อยให้จำเลยใช้ค่าเสียหายนับ
แต่วันละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 20,000 บาทและเดือนละ 10,000 บาท นับถัดจาก
วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินและออกไปจากบ้านเช่าและส่ง
มอบบ้านเช่าในสภาพเรียบร้อย

จำเลยให้การว่า หนังสือมอบอำนาจท้ายคำฟ้องไม่ได้ปิดอากรแสตมป์จึงไม่อาจ
ถือว่าการมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในขณะฟ้องคดี

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินและออกไปจากบ้านพิพาทเลขที่ 1117 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 6,000 บาทและค่าเสียหายอีกเดือนละ 3,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะส่งมอบบ้านเช่า

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ศาลฎีกาควรรับวินิจฉัยเฉพาะฎีกาในข้อกฎหมายว่า หนังสือมอบอำนาจทำยฟ้องเอกสารหมาย จ.3 รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ซึ่งจำเลยอาจอุทธรณ์และฎีกาได้ ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายสุขสันต์ ฟองคดีนี้เมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2528 นายสุขสันต์ฟ้องคดีวันที่ 15 พฤศจิกายน 2528และโจทก์ปิดอาการแสดงมปในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.3 วันที่15 กรกฎาคม 2529 ก่อนทำการสืบพยานโจทก์ เห็นว่า ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 118 บัญญัติว่า ตราสารใดไม่ปิดแสดงมปบริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับคู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสดงมปครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่าแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113 และมาตรา 114 ฉะนั้นแม้หนังสือมอบอำนาจของโจทก์จะไม่ได้ปิดอาการแสดงมปบริบูรณ์มาตั้งแต่แรก แต่เมื่อได้มีการปิดอาการแสดงมปในชั้นพิจารณาครบถ้วนก่อนสืบพยานโจทก์ก็ย่อมใช้เป็นหลักฐานในคดีได้ ส่วนการที่จะต้องรับผิดชอบอากรเพิ่มขึ้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งต่างหากไม่กระทบกระทั่งถึงการที่จะรับฟังตราสารคือหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.3..."

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------